

○ คำสั่ง



(ด. ๒๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๗๖๔/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๗๗/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { นายการุญ เลี้ยวศรีสุข

ผู้ฟ้องคดี

{ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๒๑/๒๕๔๖ หมายเลขแดงที่ ๑๑๘๔/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเพื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในสาขาการบริการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการ พิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้มีบันทึกยืนยันการเสนอชื่อ โดยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมพร้อมรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้ให้บริการ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมพร้อมรายชื่อบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้ให้บริการ ต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต่อมา คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๓/ล.๐๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ แจ้งไปยัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากการเสนอชื่อ ผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอ้างว่าการขอรับรางวัลของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการ รับรองของคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ ตามหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการถอนชื่อผู้ฟ้องคดี เป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้ การขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลต้องผ่านการรับรองของคณะกรรมการคณะ คำว่า “คณะกรรมการคณะ” ในหนังสือดังกล่าวไม่ใช่ “คณะกรรมการประจำคณะ” ตามที่คณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์อ้างเป็นเหตุผลในการถอนชื่อ เป็นความเข้าใจผิดของผู้เสนอ วาระการประชุมและของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ไม่ได้ตรวจสอบระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องก่อน ดังนั้น ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอความเป็นธรรมกรณีที่มีการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบและเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอทราบผลการพิจารณาอีก ๒ ครั้ง ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ต่อมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในสารมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑๑ ปีที่ ๒๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งมีผู้รับรางวัลเพียง ๒ สาขา ไม่มีรายชื่อผู้รับรางวัล ในสาขาการบริการที่ผู้ฟ้องคดีสมัคร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ดีความ และวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีขอความเป็นธรรม ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ตอบชี้แจง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงฟ้องคดีต่อศาล



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกถอนรายชื่อจากรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในสาขาการบริการ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์ที่จะให้รางวัล แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความภาคภูมิใจ และมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ สาระสำคัญของระเบียบดังกล่าวกำหนดถึง ประเภทของรางวัล หลักเกณฑ์และวิธีการให้รางวัล ขั้นตอนการเสนอรางวัล และหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้รางวัล ในการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานและดำเนินการ การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรขอรับรางวัลนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะดำเนินการ เป็นประจำในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินการดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณา รางวัลระดับมหาวิทยาลัย สำหรับปีการศึกษา ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการ ตามปฏิทิน โดยได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ พร้อมได้แนบประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง การสมัคร/เสนอชื่อ และสรรหา ผู้ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เงินรางวัลและขั้นตอนการพิจารณาให้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปด้วย โดยกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลและผู้ที่ประสงค์ จะเสนอชื่อผู้รับรางวัล ส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลที่ผ่านการรับรอง ของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเรียบร้อยแล้วไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ หากเลยกำหนดมหาวิทยาลัยมหิดลจะนำไปพิจารณาในปีถัดไป

ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ คณะทันตแพทยศาสตร์ต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ คน คือศาสตราจารย์คลินิกยาหิศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง สาขาความเป็นครู และผู้ฟ้องคดี สาขาการบริการหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้สมัครและการเสนอชื่อผู้รับรองรางวัล ของหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะกรรมการพิจารณารางวัล



/ระดับ...

ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อ ๑๕ (๒) ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพร้อมผลงาน และพิจารณา แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพิจารณาผลงานที่ได้เสนอประกอบการขอรับรางวัล ในการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้สมัครและของผู้ถูกเสนอชื่อจากเอกสารที่หน่วยงานส่งมา โดยมีได้ตรวจสอบรายละเอียด ถึงกรณีที่มีการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะแล้วหรือไม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมาคณบดีผู้เสนอชื่อมายังมหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ แต่จะดำเนินการในเรื่องนี้ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้พิจารณาการขอรับรางวัลของ ผู้ฟ้องคดีแล้วมีความเห็นว่า สมควรขอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและรายชื่อหน่วยงาน และบุคคลที่ได้ให้บริการมาประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ขอให้ผู้ฟ้องคดีส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ได้ให้บริการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาไว้ และได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ล.๐๗๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงกรรมการเฉพาะทางเพื่อช่วย ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย การขอรายละเอียด เอกสารเพิ่มเติมพร้อมรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ได้ให้บริการเพื่อประกอบการพิจารณาดังกล่าว มิใช่การยืนยันการเสนอชื่อของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๓/ล.๐๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัล ระดับมหาวิทยาลัยแจ้งว่า การขอรับรางวัลผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ ประจำคณะ จึงขอถอนชื่อของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล ระดับมหาวิทยาลัยจึงได้ระงับการพิจารณาการขอรับรางวัลของผู้ฟ้องคดีไว้แต่เพียงเท่านั้น เนื่องจากไม่มีเหตุที่ต้องพิจารณาต่อไป

สำหรับการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ



/ตามหลักเกณฑ์...

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย
รับการพิจารณาการขอรับรางวัลของผู้ฟ้องคดีมิได้เกิดจากคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
ยุติการพิจารณาเอง หากแต่เกิดจากคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มีหนังสือขอถอนชื่อ
ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมิได้เกิดจากการที่
ผู้ถูกฟ้องคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด กรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น
จะแตกต่างจากกรณีของศาสตราจารย์คลินิกนายเกียรติคุณ เนื่องจากการฟ้องคดีได้สมัคร
ขอรับรางวัลด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีต้องทำการศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการว่า
สมควรจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติ
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้บังคับอยู่ ผู้ฟ้องคดีควรจะต้องทราบก่อนที่จะนำเสนอ
มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาว่าจะต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ซึ่งเป็นเสมือนคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
และกำหนดการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะนั้น ผู้ฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วว่า
จะมีการประชุมเมื่อใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการประจำคณะด้วย แต่ตามหลักฐาน
ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นใบสมัครต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
จึงไม่มีทางที่คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จะเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะได้ทัน
ก่อนที่คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จะเสนอมายังมหาวิทยาลัยมหิดลในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖
นอกจากนี้ หลังจากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอชื่อผู้สมัครได้รับรางวัลมายัง
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยได้รับหนังสือคัดค้าน
การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๒ ฉบับ คือ หนังสือจากผู้ที่ใช้ชื่อว่า
กลุ่มคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ คัดค้านการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอชื่อตัวเอง
ขอรับรางวัล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติและเสนอชื่อขอรับรางวัลโดยไม่ผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจำคณะ และหนังสือของรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายแผนงาน
และงบประมาณ แจ้งว่าได้รับการร้องเรียนจากคณาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์ว่า
ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เสนอชื่อขอรับรางวัลตามข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการเป็นผู้สมควร
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมิใช่เกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามระเบียบ
หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบเอง



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเรื่องนอกประเด็นนอกฟ้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ เพราะไม่ตีความและวินิจฉัยปัญหาตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกถอนชื่อจากผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากระเบียบไม่ได้ให้อำนาจแก่คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิในการได้รับรางวัลและการได้เข้ารับพระราชทานรางวัล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเลือกปฏิบัติตามหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว.๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่เข้าใจเองว่าคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะคือคณะกรรมการประจำคณะ จึงได้ขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเพียงการยกเป็นเหตุผลประกอบการเสนอเรื่องต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อการวินิจฉัยเท่านั้น คำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบนั้น เป็นการให้การเคลือบคลุมและไม่เป็นความจริง เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบตามเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น เป็นเอกสารที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ ไม่ใช่ทำขึ้นเพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นสมัครขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลแต่อย่างใด การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ ได้ส่งทางโทรสารในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๒๙ นาฬิกา จึงไม่น่าเป็นไปได้ว่าการเสนอชื่อดังกล่าว เป็นการเสนอชื่อที่เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เรื่อง การสมัคร/เสนอชื่อ และสรรหาผู้ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เงินรางวัลและขั้นตอนการพิจารณาให้รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้ต้องส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อ จำนวน ๒๐ ชุด และเอกสารประกอบผลงาน



จำนวน ๑๐ ชุด ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีให้การรับรองหนังสือ
ที่ ทม ๐๘๐๑/ว ๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ อันเป็นเท็จ โดยเติมข้อความ “ระดับ”
ในเอกสารดังกล่าว โดยเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่บกพร่องในการออกหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว ๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้
ส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลระดับคณะเรียบร้อยแล้ว อันเป็นเหตุให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าใจผิดว่า
คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะนั้น คือ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
จึงได้มีหนังสือขอถอนการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มีหนังสือขอถอนชื่อ
ผู้ฟ้องคดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยก็เห็นชอบกับการถอนชื่อผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีการพิจารณา
ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ในการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หนังสือถอนชื่อผู้ฟ้องคดี
เป็นคำสั่งทางปกครอง คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ต้องแจ้งคำสั่งทางปกครองนั้น
และกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับ
สำเนาหนังสือถอนชื่อผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงทำหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี
เพื่อขอความเป็นธรรม ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี
ได้ทำหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอีก ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยตอบชี้แจงแม้แต่ครั้งเดียว

สำหรับพฤติการณ์การดำเนินการของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑๐ ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่
เดือนกันยายน ๒๕๔๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ และมหาวิทยาลัยมหิดลทำตามพฤติ
การดำเนินงานดังกล่าว เช่น ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
แต่เอกสารการปฏิบัติในการขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะ/สถาบัน/สำนัก/
วิทยาลัย/ศูนย์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นใช้เวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน
ของปีถัดไป ซึ่งไม่ตรงกับการดำเนินงานจริงในปีการศึกษา ๒๕๔๕ การปฏิบัติในการขอรับรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดลของคณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย/ศูนย์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องจัดทำแบบฟอร์มการสมัครตามรายละเอียด



/ที่สมบูรณ...

ที่สมบูรณ์แล้ว จำนวน ๒๐ ชุด และผลงานที่เสนอขอรับรางวัล จำนวน ๑๐ ชุด ให้ภาควิชาหรือต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะบดี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะที่คณะบดีแต่งตั้งเพื่อพิจารณา แต่ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศกำหนดแบบฟอร์มหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับรางวัลเลย ดังนั้น การดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ จึงไม่มีการเสนอผ่านภาควิชาแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จึงไม่เป็นไปตามขั้นตอน นอกจากนี้ ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บัญญัติอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจำคณะไว้เพียง ๕ ประการเท่านั้น ซึ่งไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลแต่อย่างใด และบัญญัติให้การดำเนินการของคณะกรรมการประจำคณะเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ในทางปฏิบัติจะใช้คณะกรรมการประจำคณะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ จึงเป็นการดำเนินการที่มีชอบด้วยกฎหมาย

การเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยนั้นเลยกำหนดเวลาอย่างแน่นอน เพราะการจัดส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมเอกสารประกอบจำนวนมากร่นั้นเป็นการจัดส่งทางโทรสาร เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๒๙ นาฬิกา ซึ่งในกรณีที่เลยกำหนดเช่นนี้มหาวิทยาลัยมหิดลต้องนำใบสมัครและผลงานไปพิจารณาในปีถัดไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และการที่คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ลงนามในหนังสือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจากคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น ผู้ฟ้องคดีเชื่อแน่ว่าคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์คงได้ปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วว่าสามารถเสนอชื่อไปได้ก่อน ส่วนเอกสารประกอบจะส่งตามไปภายหลัง

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขอให้ตีความแต่ฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่แจ้งผลการขอความเป็นธรรมในกรณีคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์



/ถอนชื่อ...

ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในส่วน of คณะทันตแพทยศาสตร์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีตีความและวินิจฉัยปัญหาตามข้อ ๑๕ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของ มหาวิทยาลัยมหิดลในประเด็นดังกล่าว จึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงตามฟ้อง การจัดส่งหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อศาล นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสาร เฉพาะในส่วนที่เป็นประเด็นในคดี ไม่ได้จัดส่งแบบฟอร์มตัวอย่างใบสมัครไปด้วยจริง เพราะเห็นว่าแบบฟอร์มดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นข้อโต้แย้งในคดีและเอกสารดังกล่าวผู้ฟ้องคดี ได้จัดส่งให้ศาลไปด้วยแล้ว ซึ่งเป็นเอกสารที่ถูกต้องตรงกับที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีอยู่ ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลเข้าใจผิดแต่อย่างใด แม้เอกสาร จะไม่ครบถ้วนก็ไม่ทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไป การเติมข้อความ “ระดับ” ในหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ เกิดจากการที่คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้เติมข้อความ “ระดับ” เพื่อความชัดเจนในการทำหน้าที่ตามคำทักท้วงของผู้ฟ้องคดีทางโทรศัพท์และเพื่อให้ถูกต้อง ตามข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ การเติมข้อความดังกล่าวไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามเจตนา ของการจัดทำหนังสือฉบับนั้นแต่อย่างใด ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการประจำคณะมีหน้าที่พิจารณา ผู้สมควรได้รับรางวัลไว้นั้น เป็นความจริง แต่ข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณารางวัลระดับคณะเพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ แต่ขณะเดียวกันการพิจารณาผู้สมควร ได้รับรางวัลของคณะทันตแพทยศาสตร์รายศาสตราจารย์คลินิกนายหิสรเฉลิม ได้มีการพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประชุมด้วย และในทางปฏิบัติที่ผ่านมาหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล มิได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คณะกรรมการประจำคณะไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องนี้ เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีเหตุผล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลภายในกำหนด



/คือภายใน...

คือภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๒๙ นาฬิกา ซึ่งไม่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้ขอรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและรายชื่อหน่วยงานและบุคคลที่ได้ให้บริการจากผู้ฟ้องคดีในขณะที่เรื่องอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๓/ล. ๐๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ขอดอนชื่อผู้ฟ้องคดีโดยให้เหตุผลว่าการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจำคณะด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย จึงระงับการพิจารณาชื่อผู้ฟ้องคดีไว้เพียงเท่านั้น การจัดส่งหนังสือร้องเรียนฉบับลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต่อศาลเป็นการยืนยันว่าการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นำหนังสือร้องเรียนดังกล่าวมาพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับรางวัลหรือไม่ คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยยังงดการพิจารณาชื่อผู้ฟ้องคดีเนื่องจากคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอถอนชื่อผู้ฟ้องคดี การถอนชื่อผู้ฟ้องคดีของคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์กับคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย มิได้เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิของบุคคลใด ซึ่งไม่ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงไม่ได้แจ้งคำสั่งและระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนผู้ฟ้องคดีได้ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้รักษาการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีควรวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามระเบียบ เนื่องจากระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยนำผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอมาพิจารณาใหม่ ผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานต่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ตามหลักเกณฑ์การเสนอผลงาน คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ต้องเสนอเอกสารผลงานของผู้ฟ้องคดีถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ โดยใช้ระยะเวลา



/ในการเสนอ...

ในการเสนอ ๘ วัน คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเป็นกรรมการเฉพาะกิจ ไม่มีกำหนดการประชุมที่แน่นอน จะประชุมเมื่อใดก็ได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่มีคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะตามระเบียบ สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้เสนอผลงาน ๒ คน คือผู้ฟ้องคดีและศาสตราจารย์คลินิกยาหิศรีเฉลิม ผลงานของทั้งสองคน ได้เสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้เสนอผ่านการรับรองของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะก่อน เพราะคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะไม่มีในขณะนั้น ผลงานของศาสตราจารย์คลินิกยาหิศรีเฉลิมไม่ถูกถอนชื่อเหมือนผลงานของผู้ฟ้องคดี ทั้ง ๆ ที่ผลงานไม่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะด้วยกัน ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าเพราะไม่มีการร้องเรียนผลงานของผู้นั้น นอกจากนั้นในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอผลงานของผู้สมัครในปีก่อน ๆ คณบดีในคณะต่าง ๆ จะลงนามแต่ผู้เดียวเสนอผลงานไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย เป็นเช่นเดียวกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ แต่ครั้งเมื่อเกิดการฟ้องคดีนี้ขึ้นแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขระเบียบปฏิบัติใหม่ว่าต้องผ่านการรับรองคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะก่อน ดังปรากฏในหลักปฏิบัติใหม่ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อศาลแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ถ้าผลงานของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกถอนเสียก่อน ผลงานของผู้ฟ้องคดีน่าจะได้รับรางวัล แต่เมื่อมีการถอนออกมาผลงานของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีการพิจารณาตามระเบียบ ตามความเป็นจริง ผลงานของผู้ฟ้องคดีและของศาสตราจารย์คลินิกยาหิศรีเฉลิม คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เสนอไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยหลังวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวควรนำไปพิจารณาในปี ๒๕๔๖ หรือปี ๒๕๔๗ ผลงานของศาสตราจารย์คลินิกยาหิศรีเฉลิมไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ เพราะเจ้าของผลงานไม่ได้ลงชื่อยินยอมซึ่งคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้การยืนยันเช่นนั้น คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเป็นกรรมการที่คณบดีแต่งตั้งตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นคนละคณะกับคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ และมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนตามกฎหมายนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดขั้นตอนในระเบียบใหม่นี้ให้คณะกรรมการประจำคณะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดีได้ข้อเท็จจริงว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ การพิจารณา



/ผลงาน...

ผลงานขอรับรางวัลใช้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาแทน คณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ปฏิบัติอย่างนี้เช่นเดียวกัน ไม่มีกฎหมายให้คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจ ในการพิจารณาผลงานขอรับรางวัล แต่ในทางปฏิบัติมีการนำเรื่องต่าง ๆ ที่คณบดี หรือกรรมการบางคนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะได้ ผลงานของผู้ฟ้องคดี ไม่มีการเสนอพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะแต่อย่างใด ผลงานของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยรับไว้พิจารณาแล้ว เมื่อรับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว ได้ทำแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของผู้เสนอผลงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า มีผู้ทำหนังสือคัดค้านผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัล คณะกรรมการพิจารณา รางวัลระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้ความสำคัญกับหนังสือคัดค้านดังกล่าว แต่คณะกรรมการ พิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้พิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีเพราะคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ขอถอนผลงานของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา วิชาการวิชาชีพและวิจัย ประธานกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให้ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ถอนผลงานของผู้ฟ้องคดีกลับไปโดยไม่ได้นำเข้าพิจารณา ในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติว่า คณะกรรมการประจำคณะมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (๑) ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณบดี (๒) วางนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย (๓) วางระเบียบปฏิบัติและออกข้อบังคับ ของคณะเกี่ยวกับงานของคณะโดยไม่ขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (๔) พิจารณาเสนอเปิดหรือยุบโครงการศึกษาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ของคณะต่อมหาวิทยาลัย (๕) พิจารณาดำเนินการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของคณะ ข้อ ๑๐ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า การสมัครหรือการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลให้สมัครหรือเสนอชื่อได้ชื่อละไม่เกิน ๑ สาขา โดยให้ทำตามแบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดแต่ละปี ในการสมัคร และเสนอชื่อผู้ขอรับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ นั้น หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ เวียนให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติว่า ใบสมัครและผลงานของผู้ขอรับรางวัลต้องผ่านการรับรองของคณะกรรมการระดับคณะ เรียบร้อยแล้ว และต้องเสนอเรื่องไปถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย



/ภายในวันที่...

ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน กำหนดว่า ให้มีคณะกรรมการพิจารณารางวัล แบ่งออกเป็นสองระดับคือ (๑) คณะกรรมการระดับคณะ ซึ่งคณะได้แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อและสรรหาผู้ที่สมควร ได้รับรางวัลในทุกประเภทแล้วเสนอรายชื่อสาขาจะไม่เกินสามชื่อพร้อมทั้งความเห็นไปยัง คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย ยกเว้นสาขาความเป็นครูให้เสนอทุกชื่อ ที่มีผู้เสนอ (๒) คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยยมหิตลได้แต่งตั้งขึ้น ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในทุกประเภทตามรายชื่อที่คณะกรรมการ ระดับคณะเสนอมาแล้วเสนอชื่อสาขาละหนึ่งชื่อพร้อมทั้งเสนอความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดี เพื่ออนุมัติต่อไป และวรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีที่เห็นว่าสาขาใดยังไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล อาจไม่เสนอชื่อในสาขานั้นได้ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นใบสมัครต่อคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะบดีส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัล ระดับมหาวิทยาลัยทางโทรสารในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ โดยก่อนส่งไปนั้นคณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้เสนอใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีให้คณะกรรมการ พิจารณารางวัลระดับคณะพิจารณารับรองก่อน เพราะคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ การที่คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ เพื่อพิจารณารับรองผลงานก่อน และการที่คณะบดีนำใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำคณะแทน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๕ (๑) ของระเบียบฉบับดังกล่าวข้างต้น และไม่ชอบตามหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัยยมหิตล เพราะเป็นหน้าที่ของคณะบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะและจะต้อง เสนอใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อพิจารณารับรอง ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีไปถึงคณะกรรมการพิจารณารางวัล ระดับมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ตรวจสอบว่า ใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการพิจารณารางวัล ระดับคณะเรียบร้อยแล้วหรือไม่ คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมพร้อมรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้ให้บริการ และผู้ฟ้องคดีได้ส่งรายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมและรายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่ได้ให้บริการ ให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยแล้ว การที่คณะกรรมการพิจารณา



/รางวัล...

รางวัลระดับมหาวิทยาลัยรับใบสมัครและผลงานไว้พิจารณา โดยไม่ได้คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจากผู้สมัครที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะรับรองผลงานก่อนแล้ว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๕ (๒) ของระเบียบดังกล่าวและไม่ถูกต้องตามหนังสือเวียนของมหาวิทยาลัย ที่ ทม ๐๕๐๑/ว ๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อมา มีบัตรสนเท่ห์คัดค้านผู้ฟ้องคดีว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จึงมีหนังสือขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัย ประธานกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยได้อนุญาตให้ถอนทันที โดยไม่ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาว่าสมควรให้ถอนหรือไม่ เมื่อถอนชื่อผู้ฟ้องคดีกลับมาแล้ว คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ จึงไม่มีการนำใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเพื่อพิจารณาว่า จะรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ก็เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าว

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ในกรณีที่คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัย ประธานกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม่ เห็นว่า มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดว่า ให้มีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (๑) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป (๒) ควบคุมดูแลการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (๓) พัฒนามหาวิทยาลัย (๔) เสนอแผนดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๕) ดำเนินการตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ข้อ ๑๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล



/พ.ศ. ๒๕๔๓...

พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้กับให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการพิจารณาการขอรับรางวัลประจำปี ๒๕๔๕ ของผู้สมัครขอรับรางวัลรายอื่นและผู้ฟ้องคดี คณะบดี/ผู้อำนวยการ/คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย/ศูนย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ถ้ามีปัญหาการปฏิบัติหรือมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ย่อมมีอำนาจและหน้าที่ตีความและวินิจฉัยการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ถูกต้อง และจัดให้หน่วยงานและบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติตามระเบียบนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องขอความเป็นธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการพิจารณาการขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นงานอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะต้องตีความและวินิจฉัยและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบนี้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ไม่ได้สั่งการให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์และประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทราบเลย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ และตามข้อ ๑๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ การกระทำความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชักช้าให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสั่งให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะและให้นำใบสมัครพร้อมผลงานของผู้ฟ้องคดีเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล ให้สั่งให้คณะบดีเสนอใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย และควบคุม



/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาการขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลให้เสร็จในปีการศึกษา
ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัล
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ทม ๐๘๐๑/ว ๑๐๓๑๖
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่ ศธ ๐๕๑๗/ว๙๙๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖
กำหนดให้คณะกรรมการระดับคณะให้การรับรอง มิได้กำหนดให้พิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดี
แต่อย่างใด อีกทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เฉพาะของคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำพิพากษาที่กำหนดให้
คณะกรรมการระดับคณะพิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยระเบียบและแนวทาง
การปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดี
ได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีเจตนาทำคำให้การ
และจัดทำพยานหลักฐานขึ้นใหม่ที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและให้การรับรองเอกสารดังกล่าว
เพื่อให้ศาลเชื่อว่าเป็นไปตามความเป็นจริง จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาถ่วงเวลาผู้ฟ้องคดี
จากการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างชัดเจน ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
จำนนต่อหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีนำเสนอต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ให้ยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓
และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
แต่ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้เป็นไป
ตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้จัดทำเสนอต่อศาล กรณีกำหนดให้คณะกรรมการ
ประจำคณะหมายถึงคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทำหน้าที่แทนคณะกรรมการระดับคณะ
พร้อมกับกำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการระดับคณะมีหน้าที่พิจารณาผลงาน
ของผู้สมัครขอรับรางวัลก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการสมัคร/เสนอชื่อและสรรหาผู้ขอรับรางวัล
และขั้นตอนการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงเป็น
การยืนยันเจตนาถ่วงเวลาผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
อีกกรณีหนึ่ง พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดี เช่น การทำคำให้การไม่ตรงตามความเป็นจริง



/การจัดทำ...

การจัดทำพยานหลักฐานขึ้นใหม่และรับรองพยานหลักฐานว่าถูกต้องตามความจริง การใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความชอบธรรมตามกฎหมายในการยกเลิกระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถือปฏิบัติตามที่ปรากฏในคำฟ้องพร้อมกับออกระเบียบใหม่เพื่อให้เป็นไปตามการกระทำที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำไป อันเป็นการรับรองการกระทำที่ผ่านมดังกล่าว เสมือนว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในระเบียบแล้ว ต่อมาเมื่อพบว่าระเบียบที่ออกใหม่นั้นไม่ถูกต้องก็ใช้อำนาจออกระเบียบใหม่อีก แต่ให้มีผลย้อนหลัง เป็นต้น จึงเข้าข่ายเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และคำแถลงคดีและคำคัดค้านสรุปข้อเท็จจริง ฉบับลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ชักช้าให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีกลั่นแกล้งกีดกันผู้ฟ้องคดี จากการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างถูกกฎหมายโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้หรือร้องขอความเป็นธรรมได้ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นสมควร ซึ่งเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ผ่านมา ประกอบกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่สรุปให้เห็นว่า คณะกรรมการที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งมานั้น ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเสนอความเห็นทักท้วงการกระทำที่ไม่ชอบของผู้ถูกฟ้องคดีเลย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรม ยิ่งการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ด้วยแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ยิ่งจะไม่ได้ความเป็นธรรมดังที่ได้กราบเรียนมาข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำฟ้องเพิ่มเติม ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า กรณีผู้ฟ้องคดีได้ให้เหตุผลประกอบคำอุทธรณ์ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลจำนนต่อหลักฐานที่เคยเสนอต่อศาล จึงได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้วออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการยืนยันเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า



/คำพิพากษา...

คำพิพากษาของศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะและให้นำใบสมัครพร้อมผลงานของผู้ฟ้องคดีเข้าพิจารณาในที่ประชุมหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลก็ให้เสนอใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยและควบคุมให้คณะกรรมการพิจารณาการขอรับรางวัลให้เสร็จในปีการศึกษาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด เป็นคำพิพากษาที่สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ ที่กำหนดให้คณะกรรมการระดับคณะซึ่งคณะได้แต่งตั้งขึ้นทำหน้าที่คัดเลือกผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อและสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลในทุกประเภทแล้วเสนอรายชื่อสาขาจะไม่เกินสามชื่อพร้อมทั้งความเห็นไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย จึงเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นคำพิพากษาที่สั่งการตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ไม่ตรงตามความเป็นจริงในกรณีการประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ เพียงต้องการความชัดเจนและครอบคลุมไปถึงหน่วยงานโดยแก้ไขระเบียบข้อ ๗ และเพิ่มข้อความในข้อ ๔ นั้น เหตุผลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดียกมาเป็นข้ออ้างโดยไม่มีหลักฐาน เพราะในการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ เช่นเดิม จึงแสดงว่าระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ มีความชัดเจนและครอบคลุมไปถึงหน่วยงานอยู่แล้ว นอกจากนี้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๙ ก็ได้ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบอยู่ด้วย ดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องความชัดเจนและครอบคลุม ผู้ถูกฟ้องคดี



/ยอมมีอำนาจ...

ย่อมมีอำนาจดำเนินการอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่อย่างไร สำหรับเหตุผลแท้จริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น คงเป็นผลเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การไม่ตรงตามความจริงและสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่ เพื่อให้ศาลเชื่อว่าการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากผู้สมัครได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ เป็นเพราะไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำชอบแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเอกสารหลักฐานคัดค้านจนผู้ถูกฟ้องคดีจำนนต่อหลักฐาน ดังที่ปรากฏตามคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๗ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีคำคัดค้านคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยได้แสดงเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีเพราะการเสนอผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ ก็ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเช่นเดียวกันกับกรณีของผู้ฟ้องคดีแต่กลับไม่ถูกถอนชื่อตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๙ มีนาคม วันที่ ๑๔ มิถุนายน และวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๗ ตามลำดับ เพื่อยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีกลับแกลังและเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี กรณีการถอนชื่อจากผู้สมัครได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะตามที่กำหนดในหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว ๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสือดังกล่าวผิดพลาดทำให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์เข้าใจผิดและยกเป็นข้ออ้างขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีถึง ๓ ฉบับ โดยชี้แจงเหตุผลพร้อมแสดงหลักฐานโดยละเอียดแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองพร้อมจัดส่งหลักฐานต่อศาลล่วงหน้ากรณีผู้ถูกฟ้องคดีเจตนาทำลายหลักฐานใหม่ เพราะผู้ฟ้องคดีคาดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มีอำนาจจะทำพยานหลักฐานขึ้นได้ตามความต้องการโดยมีพนักงานอัยการซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย รวมทั้งนิติกรของผู้ถูกฟ้องคดีช่วยดำเนินการต่างๆ เพื่อต้องการเอาชนะคดีเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การไม่ตรงตามความจริง โดยอ้างพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งให้ศาลล่วงหน้าแล้วตามที่ผู้ฟ้องคดีคาดการณ์ไว้ดังกล่าว เพื่อหวังให้ศาลเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดียังส่งหลักฐานเอกสาร



/ประกอบ...

ประกอบคำให้การเพื่อให้ศาลเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนที่สมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมีพฤติกรรมจนจวนโอกาสต่างๆ และไม่สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นในคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เป็นต้น พฤติกรรมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ความให้ร้ายผู้ฟ้องคดีข้างต้น จะเป็นการยืนยันถึงเจตนาถลำแก่งผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีสำนึกความรับผิดชอบและต่อมาเมื่อจำนนต่อหลักฐานกลับพยายามสร้างหลักฐานใหม่ขึ้นมาอีก เช่น การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เป็นเพียงแต่จะกลบเกลื่อนความผิดกรณีที่ใช้ “คณะกรรมการประจำคณะ” ทำหน้าที่แทน “คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ” และเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การต่อศาล และพยานหลักฐานที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ดังกล่าว ดังนั้นคำแก้อุทธรณ์ที่อ้างเหตุผลเพื่อความชัดเจนในการพิจารณาผู้สมัครได้รับรางวัล จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบในข้อนี้แต่อย่างใด นอกจากนี้ในระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันอีกชั้นหนึ่งว่า การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการประจำคณะ” ทำหน้าที่ “คณะกรรมการระดับคณะ” ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความชัดเจนในการพิจารณาผู้สมัครได้รับรางวัลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำแก้อุทธรณ์ดังกล่าว เพราะเป็นการแก้ไขเฉพาะความหมายของ “คณะ” ให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานในกำกับเพิ่มขึ้นเท่านั้น หลักฐานที่แสดงถึงเจตนาถลำแก่งผู้ฟ้องคดีอีกชั้นหนึ่งคือ ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นภายหลังจากได้รับทราบคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๘๔/๒๕๔๘ ฉบับวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีใหม่ทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลย นอกจากนี้ประกาศดังกล่าวนั้นก็ไม่มีกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับใดที่ให้อำนาจในการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า “ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการระดับคณะนั้น คณะกรรมการจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓” นั้น ข้อเท็จจริงคณะกรรมการระดับคณะไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาแต่อย่างใดและหลักเกณฑ์ที่ระบุในระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกผู้สมควร



/ได้รับรางวัล...

ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลของคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ส่วนคณะกรรมการระดับคณะ จะทำหน้าที่ให้คำรับรองผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือสรรหาเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๑/ว ๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ หนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๙๙๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว ๑๐๙๐๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ออกตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ จากคำคัดค้านคำแก้ข้อทรรณข้างต้นจะเห็นได้ว่าคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ศาลได้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ เพื่อพิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีนั้น คำพิพากษาดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดีและไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ถือปฏิบัติกับผู้สมควรได้รับรางวัลรายอื่นๆ นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดียังเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลจากบุคคลที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นสมควร ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณารางวัลล้วนอยู่ภายใต้อิทธิที่ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระ ดังเหตุการณ์กรณีการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีจากผู้สมควรได้รับรางวัล ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีกรรมการแม้แต่คนเดียวที่จะเสนอความเห็นคัดค้านการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเลย ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไม่ได้แจ้งต่อศาลทราบก่อนที่จะมีคำพิพากษา ทำให้คณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ไม่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังที่ศาลมีคำพิพากษาได้ ดังนั้นคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๔๔๔/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับคณะกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ เลียวศรีสุข ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะกรรมการดังกล่าวจึงไม่ใช่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่อย่างใด เพราะตามตัวบทกฎหมายที่อ้างอิงในคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๒๘/๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ขอบบังคับ ที่บังคับใช้ ณ เวลานั้น ด้วยเหตุนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำแก้ข้อทรรณว่าระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไม่ได้นำมาใช้ในการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายดังกล่าว และจากพฤติกรรมการสร้างพยานหลักฐานขึ้นใหม่เพื่อให้ศาลเชื่อว่าผู้ฟ้องคดี



/เป็นคนี่...

เป็นคนที่สมควรที่จะได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอาศัยอำนาจที่มีอยู่ร่วมกับพรรคพวก จัดทำขึ้นโดยไม่มีสำนึกผิดชอบและเกรงกลัวต่อความผิดแม้แต่น้อยดังที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงมานั้น พฤติกรรมเหล่านี้ย่อมยืนยันถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี ตัวอย่างเช่น กรณีกล่าวหาผู้ฟ้องคดีไม่สมควรที่จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่ายิ่งนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้แสดงหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีเป็นทันตแพทย์คนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและมีคุณค่ายิ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แล้วและตลอดกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมาไม่มีทันตแพทย์ได้รับรางวัล ติดต่อกัน ๓ ปีซ้อนคือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า ยังมีทันตแพทย์อีกหลายคนสมควรได้รับรางวัลเช่นนั้น การประกาศให้รางวัลแก่ทันตแพทย์ เพื่อเป็นการประชดนี้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้พยานหลักฐานเพื่อแสดงต่อศาลจนเป็นผลให้ ผู้ถูกฟ้องคดีจำนนต่อหลักฐาน จนต้องดำเนินการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การที่เสนอต่อศาล แต่ด้วยระบบการไต่สวนของศาล ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ต้องจำนนต่อหลักฐาน และยอมรับคำพิพากษา โดยไม่มีการยื่นอุทธรณ์ดังกล่าว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีประชดผู้ฟ้องคดีโดยให้รางวัลแก่ทันตแพทย์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ แม้ว่าทันตแพทย์คนดังกล่าวจะถูกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดี ให้ดำเนินการทางวินัยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะประกาศรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม ทำให้บุคคลผู้สมควรได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันที่มีผลงานดีกว่าต้องถูกแบ่งเงินรางวัล โดยไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยกมาเป็นข้ออ้างในการยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ว่าเพื่อจะเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหากศึกษาถึงสถิติของ การแบ่งเงินรางวัลตลอดกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา สามารถนับได้ว่ามีความจำเป็นต้อง ดำเนินการก็ครั้ง ประกอบกับระเบียบวิธีการจัดหางบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ออกระเบียบในแต่ละปีจะต้องเตรียมเงินงบประมาณเพื่อเป็นเงินรางวัลจำนวนที่รางวัลนั้น น่าจะไม่ใช่การทำแผนงบประมาณประจำปีที่ต้องอีกด้วย จากเหตุผลและพยานหลักฐาน ดังกล่าวมาข้างต้นยืนยันได้ว่า คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นคำพิพากษาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีกลั่นแกล้ง ผู้ฟ้องคดีได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หรือข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจจะโต้แย้งได้ ในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังที่กล่าวมาแล้ว และคำพิพากษา



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้มหาวิทยาลัยมหิดลสั่งการให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะนั้น ขัดกับระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ เพราะตามระเบียบกำหนดให้ คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะซึ่งคณะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกหรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัล มิใช่ให้พิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ คณะไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมาย ดังนั้น คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงมิใช่ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จะมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ แต่อย่างใด

จากเหตุผลและพยานหลักฐานตามที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยมหิดล ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีมีพฤติกรรมในการให้ข้อเท็จจริงต่อศาลไม่ตรงตามความจริงและจัดทำหลักฐานขึ้น เพื่อใส่ความทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย สูญเสียโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ฯลฯ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศรับสมัครผู้ขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ตามประกาศนี้ให้ผู้ขอรับรางวัลส่งใบสมัครและเอกสารผลงาน ไปยังรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ หากส่งใบสมัครเลยกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะนำไปพิจารณาในปีถัดไป ต่อมาวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนังสือเวียนไปยังคณบดี ผู้อำนวยการ คณะ สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ โดยมีใจความสำคัญว่า ให้ส่งใบสมัครและเสนอผลงานขอรับรางวัลที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับคณะเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาการบริการ ต่อคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้เสนอใบสมัครและผลงานของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการพิจารณา



/รางวัล...

รางวัลระดับมหาวิทยาลัยได้ส่งแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมจำนวน ๒ รายการมายังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมทั้ง ๒ รายการให้แก่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในส่วนของการสอบถามประเมินความเหมาะสมของผู้ฟ้องคดีที่คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยส่งแบบสอบถามไปนั้น ปรากฏผลว่ามีผู้ทำหนังสือคัดค้านผู้ฟ้องคดีส่งมายังคณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลซึ่งมีการพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ด้วย ทำให้คณะทันตแพทยศาสตร์มีหนังสือ ที่ ทม ๐๘๐๓/ล.๐๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัย ซึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายชื่อของผู้ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ โดยอ้างเหตุผลการขอถอนว่า การขอรับรางวัลของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประจำคณะไม่เป็นไปตามหนังสือของมหาวิทยาลัยที่ ทม ๐๘๐๑/ว๑๐๓๑๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการวิชาชีพและวิจัยได้อนุญาตให้ถอนชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากรายชื่อของผู้ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการและเข้าประชุมด้วย ผู้ฟ้องคดีแจ้งที่ประชุมว่าการถอนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น ต่อมาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้พิจารณกรณีผู้ฟ้องคดีถูกถอนชื่อโดยไม่ชอบและการขอถอนชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาและเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ตอบผู้ฟ้องคดี ต่อมาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ซึ่งมีเพียง ๒ สาขา ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีในสาขาการบริการ ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือขอทราบผลการพิจารณาถึงผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒ ครั้ง ตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การไม่ดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่



/ตามที่...

ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นธรรมจากผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการให้เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีกรณีผู้ฟ้องคดีถูกถอนชื่อจากรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕ ในสาขาการบริการ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลระดับมหาวิทยาลัยนำไปสมัครและผลงานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอไว้แล้วมาพิจารณาใหม่

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า ให้ตุลาการเจ้าของสำนวนตรวจคำอุทธรณ์ ถ้าเห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายให้เสนอองค์คณะสั่งยกอุทธรณ์นั้น และตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน บัญญัติว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นคำอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีได้แก่ การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยให้พิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีถูกถอนชื่อออกจากผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลใหม่ตามอำนาจหน้าที่และผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีกลั่นแกล้งกีดกันผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างถูกกฎหมายโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้หรือร้องขอความเป็นธรรมได้เลย เพราะผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นสมควร และผู้ฟ้องคดีเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๓ และออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็น



/การเอื้อประโยชน์...

การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่จะกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีไม่ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำฟ้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด นั้น แม้คำอุทธรณ์จะมีรายการครบถ้วน แต่คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้หยิบยกข้อเท็จจริงโต้แย้งขึ้นใหม่และเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดต้องมีคำสั่งยกอุทธรณ์ตามนัยข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินต่อมาตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน

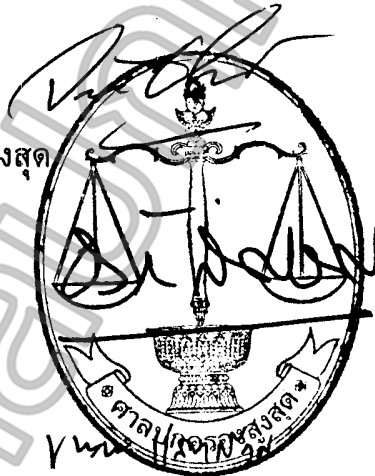
จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเจริญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ.๗๔/๒๕๔๘ หมายเลขแดงที่
อ.๒๓๙/๒๕๕๑ ได้ทำคำสั่งโดย นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้วในต้นร่างคำสั่ง
แต่เนื่องจากนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ
ในคำสั่งนี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ


(นายอัษฎราทร จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด